

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006268-39.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JOSUE MARTINS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. DECISÃO QUE NÃO VERSA SOBRE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5006268-39.2025.4.02.5101

510015654532 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006268-39.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JOSUE MARTINS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar, interposto pelo demandante do processo de origem (5108274-61.2024.4.02.5101) sob a alcunha de Agravo de Instrumento [evento 1, AGRAVO01], em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Federal da 24ª VF do Rio de Janeiro [evento 3, DESPADEC1, autos de origem], que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação à Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos, sob o fundamento de que o feito somente deveria prosseguir em face do INSS, considerando que a pretensão autoral, concernente na condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos alegadamente indevidos realizados em seus proventos de inatividade a título de contribuição associativa (CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701), trata-se de cumulação de demandas que são cindíveis.

Em suas razões recursais, o demandante aduz a ilegalidade da ordem judicial que determinou a exclusão da AMBEC do polo passivo da lide, limitando a responsabilidade ao INSS. Ainda, sustenta que a decisão compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois alega que ambos os réus possuem responsabilidade pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário. Postula, ao fim, a concessão de efeito suspensivo e a reforma do *decisum*, a fim de garantir a reinclusão da AMBEC na demanda e a correta apuração dos fatos.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Compulsando os autos de origem, observo ter sido proferida decisão interlocutória que excluiu a AMBEC do polo passivo da demanda, limitando a lide à apreciação de ocorrência dos danos material e moral apontados e de eventual responsabilidade do INSS nestes resultados [evento 3, DESPADEC1], o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Consoante os artigos 4º e 5º, da Lei nº 10.259/2001, que rege os Juizados Especiais Federais, à parte do recurso inominado, somente caberá recurso em face de decisão que deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

No mesmo sentido, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019, é no sentido da irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados, salvo se tratar de deferimento de tutela provisória.

Não sendo a decisão atacada relativa ao deferimento ou indeferimento de tutela provisória, resta flagrante o não cabimento do presente recurso.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.

5006268-39.2025.4.02.5101

510015654530 .V10